

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1362/2532

นายณรงค์ หงษ์ทอง

โจทก์

นายโสภณ ศรีสุจิตกุล

จำเลย

นายโสภณ ศรีสุจิตกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกาและได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยจำเลยได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 18076 ตำบลสันทราย (ท่าสาย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 15 ไร่เศษ มาวางเป็นหลักประกันและได้ทำสัญญาจำนองไว้ บัดนี้จำเลยมีความประสงค์ขอเปลี่ยนหลักประกันโดยขอชำระเงินสดมาวางเป็นหลักประกันแทนตามราคาตลาดฎีกากำหนดและขอรับหลักประกันเดิมคืนโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยชำระค่าคำร้องมา 20 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยจัดการส่งมอบหนังสือรับรองและโอนทะเบียนรถยนต์ที่โจทก์แลกมาให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามหาหลักฐานดังกล่าวแก่โจทก์กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ 50 บาท นับแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2527 จนกว่าจำเลยจะจัดการทางทะเบียนให้โจทก์เสร็จจำเลยฎีกา (อันดับ 103)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา โดยได้นำที่ดินโฉนดเลข
ที่ 18076 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาวางเป็นประกันและได้ทำ
หนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 142,146)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 148)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ดังนั้นการ
จะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาและดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกันในการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ดังนั้นการ
จะควรให้เปลี่ยนหลักประกันหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง ให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาและดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น